

조문 별 제·개정이유서

◇ 행정규칙명

「위생용품의 한시적 기준 및 규격 인정기준」 (식품의약품안전처 고시 제2025-9호, 2025.2.24.)

◇ 제정 이유

- 위생용품의 기준 및 규격이 고시되지 아니한 제품 기준·규격을 한시적으로 인정받을 수 있도록 하는 등의 내용으로 「위생용품 관리법」이 개정(법률 제19919호, 2024. 1. 2. 공포, 2024. 7. 3. 시행)됨에 따라, 인정 절차 등 세부사항을 정하는 고시 제정

◇ 주요 내용

가. 한시적 기준·규격 인정에 필요한 세부 검토기준 등 세부 사항 제정

[위생용품의 한시적 기준 및 규격 인정 기준] 제정 고시

가. 목적(제1조)

위생용품의 한시적 기준 및 규격에 대한 인정대상·인정절차 및 제출자료의 범위 등을 규정하는 것을 목적으로 함

나. 적용 대상 범위(제2조)

「위생용품 관리법」 제10조제1항에 따라 식품의약품안전처장이 고시하지 않은 기준 및 규격(재질 및 성분, 제조방법, 시험방법, 사용용도 및 사용조건)의 위생용품

다. 신청방법(제3조)

위생용품의 한시적 기준 및 규격에 대한 신청 방법과 제출자료의 범위 및 작성 방법을 정함

라. 인정, 변경, 보완 요구(제4조~제6조)

1) 식품의약품안전처장의 기술검토를 거쳐 한시적 기준 및 규격 인정, 처리기간, 인정서 교부, 변경을 정함

2) 보완을 요구하거나 반려할 수 있는 경우 및 보완 기간을 정함

마. 자료 작성 요령, 인정 신청서, 인정서, 변경 신청서(별표, 별지 제1호부터 제3호)

나. 기대효과

- 식품용 ‘기구·용기 및 포장’에 고시된 재질만 사용한 위생용품에 대하여 친환경, 기능성 등 목적의 새로운 재질 위생용품 시장진입 지원
- 한시적 기준규격 인정 제도가 이미 마련되어 있는 식품용 기구·용기·포장 등과의 형평성 확보

다. 그 밖의 참고사항

- 관련 법률 조문

위생용품 관리법 [시행 2024. 7. 3.] [법률 제19919호, 2024. 1. 2., 일부개정]

제10조(기준 및 규격) ① 식품의약품안전처장은 보건위생을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 위생용품의 성분·제조방법·사용용도 등에 관한 기준 및 규격을 정하여 고시할 수 있다.

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 기준 및 규격이 고시되지 아니한 위생용품의 기준 및 규격을 인정받으려는 자에게 성분, 제조방법 등 총리령으로 정하는 사항을 제출하게 하여 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제2항제6호에 따른 위생용품 시험·검사기관의 검토를 거쳐 제1항에 따른 기준 및 규격이 고시 될 때까지 그 위생용품의 기준과 규격으로 인정할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 수출할 위생용품의 기준과 규격은 수입자가 요구하는 기준과 규격을 따를 수 있다.

④ 제1항에 따른 기준 및 규격이 정하여진 위생용품과 제2항에 따른 기준 및 규격을 인정받은 위생용품은 그 기준에 따라 제조·가공·소분·수입·위생처리하여야 하며, 그 기준과 규격에 맞지 아니하는 위생용품은 판매·대여하거나 판매·대여할 목적으로 제조·가공·소분·수입·위생처리·저장·진열·운반하거나 영업에 사용하여서는 아니 된다.

위생용품 관리법 시행규칙 [시행 2024. 7. 3.]

제17조의2(위생용품의 한시적 기준 및 규격의 인정 등) ① 식품의약품안전처장은

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제2항제6호에 따라 지정된 위생용품 시험·검사기관 또는 같은 조 제4항 단서에 따라 총리령으로 정하는 시험·검사기관(이하 이 조에서 “위생용품 시험·검사기관”이라 한다)이 한시적으로 인정하는 위생용품의 제조·가공 등에 관한 기준과 성분의 규격에 대하여 검토한 내용이 제4항에 따른 검토기준에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우에는 그 위생용품 시험·검사기관에 시정을 요청할 수 있다.

② 위생용품 시험·검사기관은 제2항에 따른 검토를 하는 데에 필요한 경우에는 그 검토를 의뢰한 자에게 관계 문헌, 원료 및 시험에 필요한 특수시약의 제출을 요청할 수 있다.

③ 한시적으로 인정하는 위생용품의 기준 및 규격에 관하여 필요한 세부 검토기준 등에 대해서는 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

○ 참고입법례

「식품위생법」

제7조(식품 또는 식품첨가물에 관한 기준 및 규격) ① (생략)

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 기준과 규격이 고시되지 아니한 식품 또는 식품첨가물의 기준과 규격을 인정받으려는 자에게 제1항 각 호의 사항을 제출하게 하여 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항제1호에 따라 식품의약품안전처장이 지정한 식품전문 시험·검사기관 또는 같은 조 제4항 단서에 따라 총리령으로 정하는 시험·검사기관의 검토를 거쳐 제1항에 따른 기준과 규격이 고시될 때까지 그 식품 또는 식품첨가물의 기준과 규격으로 인정할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

제9조(기구 및 용기·포장에 관한 기준 및 규격) ① (생략)

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 기준과 규격이 고시되지 아니한 기구 및 용기·포장의 기준과 규격을 인정받으려는 자에게 제1항 각 호의 사항을 제출하게 하여 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항제1호에 따라 식품의약품안전처장이 지정한 식품전문 시험·검사기관 또는 같은 조 제4항 단서에 따라 총리령으로 정하는 시험·검사기관의 검토를 거쳐 제1항에 따라 기준과 규격이 고시될 때까지 해당 기구 및 용기·포장의 기준과 규격으로 인정할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)